



PUTUSAN
Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **MUHAMMAD ROIS BIN BAMBANG SETIO HADI**
2. Tempat lahir : Grobogan
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 02 Mei 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Pepe, RT 03 RW 03, Desa Pepe, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan 1 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan 18 November 2024;
4. Hakim sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi sejak tanggal 15 Desember 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Edi Mulyono, S.H. dan rekan, Advokat pada Biro Bantuan Hukum LBH Adhi Purwa, beralamat di Jalan Hayam Wuruk Nomor 29 Purwodadi Kabupaten Grobogan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 146/Pen.Pid.Sus/2024/PN Pwd tanggal 21 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Hal. 1 dari 41 hal. Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Pwd tanggal 15 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Pwd tanggal 15 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Rois Bin Bambang Setio Hadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri turut serta melakukan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP sesuai dengan dakwaan alternatif ketiga yang diajukan oleh Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Rois Bin Bambang Setio Hadi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Agar terdakwa Muhammad Rois Bin Bambang Setio Hadi menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis dan sosial di Institusa Penerima Wajib Lapor (IPWL) Al Ma'laa Kab. Grobogan selama 3 (tiga) bulan ;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat $\pm 0,14656$ gram;
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO 1812 warna hitam dengan nomor sim card 088983313951;

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Hal. 2 dari 41 hal. Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-26/M.3.4.1/Enz.2/10/2024 tanggal 14 November 2024 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa Muhammad Rois Bin Bambang Setio Hadi bersama dengan saksi Eko Waloya Bin (Alm) Sabar dan saksi Ikhsan Wijayanto Bin (Alm) Partono, (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 01 September tahun 2024 sekira pukul 00.30 WIB, atau setidaknya tidaknya waktu lain dalam bulan September tahun 2024 bertempat di tempat tinggal saksi Eko Waloya Bin (Alm) Sabar di area Wisata Tengah Sawah ikut Ds. Gubug Kec. Gubug Kab. Grobogan Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi yang berwenang dan mengadili melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman yaitu berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,14656 gram yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal sebelumnya terdakwa berada di rumah terdakwa di Dusun Pepe RT 03 RW 03 Desa Pepe Kec Tegowanu Kab Grobogan, terdakwa menghubungi teman terdakwa EKO WALOYA intinya terdakwa memesan untuk dibelikan narkotika jenis sabu senilai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), menurut teman terdakwa Sdr EKO WALOYA yang ada narkotika jenis sabu hanya paket hemat dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian, terdakwa menuju tempat tinggal Sdr EKO WALOYA di area Wisata Tengah Sawah ikut Ds. Gubug Kec. Gubug Kab. Grobogan, terdakwa bersama dengan teman terdakwa Sdr IKHSAN dan Sdr EKO WALOYA, pada saat itu terdakwa membayar uang pembelian narkotika jenis sabu kepada Sdr EKO WALOYA dengan cara transfer uang ke akun judi online milik Sdr EKO WALOYA senilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), uang tersebut terkirim masuk ke akun Sdr EKO

Hal. 3 dari 41 hal. Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WALOYA pada hari Minggu, tanggal 01 September 2024 sekira pukul 00.00 WIB, uang tersebut digunakan sesuai kesepakatan terdakwa dan Sdr EKO WALOYA, untuk uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai uang pembelian narkoba jenis sabu, lalu untuk Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) adalah untuk digunakan modal main judi online bersama-sama antara terdakwa dan Sdr EKO WALOYA, setelah uang terkirim ke akun milik Sdr EKO WALOYA lalu Sdr EKO WALOYA menyerahkan 1 (satu) paket dalam plastik klip narkoba jenis sabu kepada terdakwa dan narkoba jenis sabu terdakwa terima kemudian sempat terdakwa buka bungkus solasinya sehingga tinggal bungkus plastik klip, intinya narkoba jenis sabu yang terdakwa beli sudah terdakwa terima;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I bukan tanaman karena Narkoba golongan I;

- Bahwa setelah di lakukan Pengujian Di Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, barang yang di beli Tersangka Muhammad Rois Bin Bambang Setio Hadi dari Sdr EKO WALOYA tersebut beratnya adalah +/- 0,14656 gram dan positif (+) mengandung METAMFETAMIN terdaftar dalam Golongan I (satu) sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No : 2535 / NNF / 2024 tanggal 04 September tahun 2024;

Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan/ pengujian adalah sebagai berikut:

BB – 5460 / 2024 / NNF berupa serbuk kristal diatas adalah mengandung METAMFETAMIN terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 6 (enam) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 114 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Muhammad Rois Bin Bambang Setio Hadi bersama dengan saksi Eko Waloya Bin (Alm) Sabar dan saksi Ikhsan Wijayanto Bin

Hal. 4 dari 41 hal. Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) Partono, (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 01 September tahun 2024 sekira pukul 00.30 WIB, atau setidaknya tidaknya waktu lain dalam bulan September tahun 2024 bertempat di tempat tinggal saksi Eko Waloya Bin (Alm) Sabar di area Wisata Tengah Sawah ikut Ds. Gubug Kec. Gubug Kab. Grobogan Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi yang berwenang dan mengadili melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yaitu berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,14656 gram yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal sebelumnya Saksi Didit Dwi Martani Bin Djasman dan saksi Andre Ariawan, S.H. Bin Hirpan mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa Terdakwa meyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu, setelah dilakukan penyelidikan dan dipastikan kebenarannya Saksi Didit Dwi Martani Bin Djasman dan saksi Andre Ariawan, S.H. Bin Hirpan mendatangi tempat tinggal Sdr. Eko Waloya dan melakukan pengamanan (penangkapan), setelah dilakukan penggeledahan ternyata di temukan 1 (satu) Paket plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bersih +/- 0,14656 gram, dan 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Vivo 1812 warna hitam dengan nomor sim card 088983313951 yang keseluruhan barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman karena Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana Terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini;
- Bahwa setelah dilakukan Pengujian Di Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, barang yang di beli Tersangka Muhammad Rois Bin Bambang Setio Hadi dari Sdr EKO WALOYA tersebut beratnya adalah +/- 0,14656 gram dan positif (+) mengandung METAMFETAMIN terdaftar dalam Golongan I (satu) sebagaimana Berita Acara

Hal. 5 dari 41 hal. Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No : 2535 / NNF / 2024 tanggal 04 September tahun 2024,

Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan/ pengujian adalah sebagai berikut:

BB – 5460 / 2024 / NNF berupa serbuk kristal diatas adalah mengandung METAMFETAMIN terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 6 (enam) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa Muhammad Rois Bin Bambang Setio Hadi bersama dengan saksi Eko Waloya Bin (Alm) Sabar dan saksi Ikhsan Wijayanto Bin (Alm) Partono, (dalam berkas perkara terpisah) sekira empat hari sebelum penangkapan paling tidak pada bulan Agustus 2024 sekira pukul 21.00 WIB, atau setidaknya waktunya waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 bertempat di tempat tinggal saksi Eko Waloya Bin (Alm) Sabar di area Wisata Tengah Sawah ikut Ds. Gubug Kec. Gubug Kab. Grobogan Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi yang berwenang dan mengadili melakukan mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal sebelumnya terdakwa bersama Sdr. Eko Waloya dan Sdr. Ikhsan Wijayanto menyiapkan alat berupa, botol plastik bekas wadah minuman, sedotan plastik, 2 (dua) buah, korek api gas yang sudah terdakwa kecilkan nyala apinya, pipet kaca, atau peralatan tersebut sudah siap tinggal merangkai selanjutnya terdakwa rangkai menjadi seperangkat alat hisap narkotika jenis sabu lalu Alat sedotan plastik yang ujungnya terdakwa pasang pipet kaca, dan langsung terdakwa bakar ujung pipet kacanya setelah sabu dimasukkan ke pipet kaca, kemudian ujung sedotan yang lain terdakwa hisap asapnya memakai mulut seperti orang merokok dan di lakukan berulang kali sampai habis;

Hal. 6 dari 41 hal. Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa bermaksud memakai Narkotika golongan I jenis sabu kembali dan sudah membelinya dari Sdr. Eko Waloya namun keburu di tangkap oleh pihak Kepolisian Resor Grobogan;

- Bahwa setelah di lakukan Pengujian Di Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, barang yang di beli terdakwa Muhammad Rois Bin Bambang Setio Hadi dari Sdr EKO WALOYA tersebut beratnya adalah +/- 0,14656 gram dan positif (+) mengandung METAMFETAMIN terdaftar dalam Golongan I (satu) sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No : 2535 / NNF / 2024 tanggal 04 September tahun 2024,

Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan/ pengujian adalah sebagai berikut:

BB – 5460 / 2024 / NNF berupa serbuk kristal diatas adalah mengandung METAMFETAMIN terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 6 (enam) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa setelah dilakukan test urine kepada tersangka Muhammad Rois Bin Bambang Setio Hadi yang dilaksanakan pada tanggal 01 September 2024 di ruang Sat Resnarkoba Polres Grobogan dari hasil tes urine tersebut menunjukkan tersangka Muhammad Rois Bin Bambang Setio Hadi bahwa POSITIVE (+) mengandung Zat Narkotika METHAMPHETAMINE sebagi mana berita acara Pemeriksaan Narkotika Melalui Test Urine tanggal 01 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ajun Komisaris Polisi Eko Bambang Nurtjahjo, S.H., M.H.;Nrp. 72010394; Selaku Kasat Resnarkoba Polres Grobogan; Aiptu Gunarni, A.md.Kep., Nrp. 78110219; Selaku PS. KASIDOKES;

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya yaitu mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak/ pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 7 dari 41 hal. Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. DIDIT DWI MARTANTO Bin JASMAN dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Anggota Polisi yang mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan telah melakukan penangkapan bersama Saksi Andre Ariawan Bin Hirpan dan beberapa anggota Kepolisian Resor Grobogan lainnya terhadap Terdakwa atas dugaan Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa selain Terdakwa, Saksi juga mengamankan Saksi Eko Waloya Bin (Alm) Sabar, Saksi Ikhsan Wijayanto Bin (Alm) Partono, dan Saksi Suryo Subagiyo Bin (Alm) Rusdi atas dugaan Tindak Pidana Narkotika, dan keempatnya diperiksa dalam berkas perkara terpisah;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Eko Waloya Bin (Alm) Sabar, dan Saksi Ikhsan Wijayanto Bin (Alm) Partono terjadi pada hari Minggu, tanggal 1 September 2024, sekira pukul 00.30 WIB, bertempat di Jalan Purwodadi - Semarang tepatnya di sebuah rumah yang berada di sekitar area Wisata Tengah Sawah Ikut Dusun Dukoh, Desa Gubug, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, yang dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa terhadap Terdakwa, Saksi Eko Waloya Bin (Alm) Sabar, dan Saksi Ikhsan Wijayanto Bin (Alm) Partono dilakukan penggeledahan dengan disaksikan Sdr. Ainun Nur Hafidz Bin Martono, dan ditemukan 3 (tiga) paket klip kecil berisi serbuk kristal warna putih yang dibungkus kertas bersolasi warna kuning dan diduga adalah Narkotika Golongan I jenis Sabu, dimana 1 (satu) paket ditemukan dari Terdakwa dan 2 (dua) paket klip ditemukan dari Saksi Eko Waloya;
- Bahwa selain 3 (tiga) paket klip kecil berisikan serbuk kristal warna putih, juga ditemukan 2 (dua) buah alat hisap (Bong) yang terdiri dari: 1 (satu) buah botol plastik yang tutupnya terpasang, 2 (dua) buah sedotan bengkok warna putih salah satu ujungnya terpasang 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah botol plastik yang berisi air mineral tutupnya terpasang 2 (dua) buah sedotan bengkok warna putih dan hitam yang salah satu ujungnya terpasang 1 (satu) buah pipet kaca, yang Saksi temukan di dalam kamar;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Eko Waloya, dan Saksi Ikhsan, pada hari Minggu tanggal 1 September

Hal. 8 dari 41 hal. Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, sekira pukul 00.45 WIB, Saksi juga mengamankan Saksi Suryo di rumahnya dan setelah digeledah ditemukan 24 (dua puluh empat) paket klip kecil berisikan serbuk kristal warna putih yang dibungkus kertas bersolasi warna kuning di dalam kardus bekas amplop warna merah putih merk Merpati yang diduga adalah Narkotika Golongan I jenis sabu;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa, pada hari Sabtu, tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 22.40 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Eko Waloya untuk memesan paket klip kecil berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga merupakan Narkotika jenis Sabu senilai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), namun Saksi Eko Waloya mengatakan bahwa yang tersedia hanya paket hemat dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa kemudian mentransfer sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke akun judi online Saksi Eko Waloya, dengan rincian Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk pembelian paket hemat Sabu dan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebagai modal untuk bermain judi online. Setelah uang terkirim, Saksi Eko Waloya kemudian memberikan 1 (satu) paket plastik klip Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa;

- Bahwa dari keterangan Saksi Eko Waloya, Saksi Eko Waloya mendapatkan 3 (tiga) paket klip kecil berisikan serbuk kristal warna putih dan diduga Narkotika jenis Sabu tersebut dengan rincian: 1 (satu) paket dari Saksi Suryo pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024, sekira pukul 19.00 WIB di rumah Saksi Suryo di Area Wisata Tengah Sawah Ikut Dusun Dukoh, Desa Gubug, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan dan dibayar langsung dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan 2 (dua) paket lainnya dari Saksi Suryo pada hari Sabtu, tanggal 31 Agustus 2024, sekira pukul 17.00 WIB di tempat yang sama, dan dibawa terlebih dulu atau dibayar nanti sebagai persediaan apabila ada teman Saksi Eko Waloya yang memerlukan, yang kemudian diketahui 1 (satu) paket tersebut diserahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa 3 (tiga) paket klip kecil berisikan serbuk kristal warna putih dan diduga adalah Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut yang telah diterima oleh Saksi Eko Waloya dari Saksi Suryo, 1 (satu) untuk digunakan sendiri, 1 (satu) paket rencananya diserahkan kepada Saksi Ikhsan Wijayanto dan 1 (satu) paket telah diserahkan kepada Terdakwa;

Hal. 9 dari 41 hal. Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang berhasil Saksi lakukan penyitaan terhadap terdakwa adalah 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang setelah ditimbang memiliki berat $\pm$ 0.14656 gram dan 1 (satu) Handphone merk VIVO 1812 warna hitam dengan nomor *sim card* 088983313951;
- Bahwa 1 (satu) paket klip kecil berisikan serbuk kristal warna putih dan diduga adalah Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut belum sempat digunakan oleh Terdakwa karena terlebih dahulu diamankan oleh Saksi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa saat itu, bahwa 4 (empat) hari sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Eko Waloya Bin (Alm) Sabar, dan Saksi Ikhsan Wijayanto Bin (Alm) Partono, ketiganya telah menggunakan Narkotika jenis Sabu secara bersama-sama bertempat di rumah Saksi Eko Waloya di area Wisata Tengah Sawah Ikut Dusun Dukoh, Desa Gubug, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, yang juga Terdakwa peroleh dari Saksi Eko Waloya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibeli tersebut rencananya untuk dikonsumsi atau digunakan sendiri dengan cara:
 1. Pertama-tama menyiapkan alat berupa, botol plastik bekas wadah minuman, sedotan plastik 2 (dua) buah, korek api gas yang sudah Terdakwa kecilkan nyala apinya, pipet kaca, atau peralatan tersebut sudah siap tinggal merangkai selanjutnya Terdakwa rangkai menjadi seperangkat alat hisap Narkotika jenis Sabu;
 2. Terdakwa menggunakan sabu caranya sedotan plastik yang ujungnya dipasang pipet kaca, dan langsung dibakar ujung pipet kacanya setelah sabu dimasukkan ke pipet kaca, kemudian ujung sedotan yang lain Terdakwa hisap asapnya memakai mulut seperti orang merokok, dengan alat berupa botol kecil terisi air hampir penuh, kemudian dipasang 2 (dua) sedotan plastik warna putih sebagai saluran uap sabu berikut pipa kaca yang tercelup air, dan saluran hisap yang tidak tercelup air;

Hal. 10 dari 41 hal. Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Sabu diambil dari bungkusnya berupa bungkus plastik klip kecil, lalu dikeluarkan, lalu sabu ditaruh di dalam pipa kaca dan dibakar menggunakan korek api gas yang sudah Terdakwa modifikasi dengan nyala apinya menjadi kecil untuk membakar pipa kaca;
4. Lalu dibakar pada bagian bawah pipa kaca yang telah dimasukan sabu, Terdakwa menghisap memasukan asap sabu dan meniupkan asapnya kembali keluar;
5. Dilakukan terus menerus seperti itu hingga barang berupa Narkotika berupa Sabu dalam pipa kaca habis dibakar;
6. Bahwa terhadap Terdakwa, telah dilakukan tes urine pada hari Minggu, tanggal 1 September 2024 sekira pukul 05.15 WIB dengan hasil positif mengandung zat MET (Methamphetamine);
 - Bahwa Terdakwa dalam menguasai serbuk kristal warna putih dan diduga adalah Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki izin maupun persetujuan dari pejabat yang berwenang dan juga tidak dalam rangka ilmu pengetahuan dan pengobatan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. ANDRE ARIAWAN Bin HIRPAN dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Anggota Polisi yang mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan telah melakukan penangkapan bersama Saksi Didit Dwi Martanto Bin Jasman dan beberapa anggota Kepolisian Resor Grobogan lainnya terhadap Terdakwa atas dugaan Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa selain Terdakwa, Saksi juga mengamankan Saksi Eko Waloya Bin (Alm) Sabar, Saksi Ikhsan Wijayanto Bin (Alm) Partono, dan Saksi Suryo Subagiyo Bin (Alm) Rusdi atas dugaan Tindak Pidana Narkotika, dan keempatnya diperiksa dalam berkas perkara terpisah;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Eko Waloya Bin (Alm) Sabar, dan Saksi Ikhsan Wijayanto Bin (Alm) Partono terjadi pada hari Minggu, tanggal 1 September 2024, sekira pukul 00.30 WIB, bertempat di Jalan Purwodadi - Semarang tepatnya di sebuah rumah yang berada di sekitar area Wisata Tengah Sawah Ikut Dusun Dukoh,

Hal. 11 dari 41 hal. Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Gubug, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, yang dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat;

- Bahwa terhadap Terdakwa, Saksi Eko Waloya Bin (Alm) Sabar, dan Saksi Ikhsan Wijayanto Bin (Alm) Partono dilakukan penggeledahan dengan disaksikan Sdr. Ainun Nur Hafidz Bin Martono, dan ditemukan 3 (tiga) paket klip kecil berisi serbuk kristal warna putih yang dibungkus kertas bersolasi warna kuning dan diduga adalah Narkotika Golongan I jenis Sabu, dimana 1 (satu) paket ditemukan dari Terdakwa dan 2 (dua) paket klip ditemukan dari Saksi Eko Waloya;

- Bahwa selain 3 (tiga) paket klip kecil berisikan serbuk kristal warna putih, juga ditemukan 2 (dua) buah alat hisap (Bong) yang terdiri dari: 1 (satu) buah botol plastik yang tutupnya terpasang, 2 (dua) buah sedotan bengkok warna putih salah satu ujungnya terpasang 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah botol plastik yang berisi air mineral tutupnya terpasang 2 (dua) buah sedotan bengkok warna putih dan hitam yang salah satu ujungnya terpasang 1 (satu) buah pipet kaca, yang Saksi temukan di dalam kamar;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Eko Waloya, dan Saksi Ikhsan, pada hari Minggu tanggal 1 September 2024, sekira pukul 00.45 WIB, Saksi juga mengamankan Saksi Suryo di rumahnya dan setelah digeledah ditemukan 24 (dua puluh empat) paket klip kecil berisikan serbuk kristal warna putih yang dibungkus kertas bersolasi warna kuning di dalam kardus bekas amplop warna merah putih merk Merpati yang diduga adalah Narkotika Golongan I jenis Sabu;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa, pada hari Sabtu, tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 22.40 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Eko Waloya untuk memesan paket klip kecil berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga merupakan Narkotika jenis Sabu senilai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), namun Saksi Eko Waloya mengatakan bahwa yang tersedia hanya paket hemat dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa kemudian mentransfer sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke akun judi online Saksi Eko Waloya, dengan rincian Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk pembelian paket hemat Sabu dan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebagai modal untuk bermain judi online. Setelah uang terkirim, Saksi

Hal. 12 dari 41 hal. Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eko Waloya kemudian memberikan 1 (satu) paket plastik klip Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa;

- Bahwa dari keterangan Saksi Eko Waloya, Saksi Eko Waloya mendapatkan 3 (tiga) paket klip kecil berisikan serbuk kristal warna putih dan diduga Narkotika jenis Sabu tersebut dengan rincian: 1 (satu) paket dari Saksi Suryo pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024, sekira pukul 19.00 WIB di rumah Saksi Suryo di Area Wisata Tengah Sawah Ikut Dusun Dukoh, Desa Gubug, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan dan dibayar langsung dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan 2 (dua) paket lainnya dari Saksi Suryo pada hari Sabtu, tanggal 31 Agustus 2024, sekira pukul 17.00 WIB di tempat yang sama, dan dibawa terlebih dulu atau dibayar nanti sebagai persediaan apabila ada teman Saksi Eko Waloya yang memerlukan, yang kemudian diketahui 1 (satu) paket tersebut diserahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa 3 (tiga) paket klip kecil berisikan serbuk kristal warna putih dan diduga adalah Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut yang telah diterima oleh Saksi Eko Waloya dari Saksi Suryo, 1 (satu) untuk digunakan sendiri, 1 (satu) paket rencananya diserahkan kepada Saksi Ikhsan Wijayanto dan 1 (satu) paket telah diserahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang berhasil Saksi lakukan penyitaan terhadap terdakwa adalah 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang setelah ditimbang memiliki berat ± 0.14656 gram dan 1 (satu) Handphone merk VIVO 1812 warna hitam dengan nomor *sim card* 088983313951;

- Bahwa 1 (satu) paket klip kecil berisikan serbuk kristal warna putih dan diduga adalah Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut belum sempat digunakan oleh Terdakwa karena terlebih dahulu diamankan oleh Saksi;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa saat itu, bahwa 4 (empat) hari sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Eko Waloya Bin (Alm) Sabar, dan Saksi Ikhsan Wijayanto Bin (Alm) Partono, ketiganya telah menggunakan Narkotika jenis Sabu secara bersama-sama bertempat di rumah Saksi Eko Waloya di area Wisata Tengah Sawah Ikut Dusun Dukoh, Desa Gubug, Kecamatan Gubug,

Hal. 13 dari 41 hal. Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Grobogan, yang juga Terdakwa peroleh dari Saksi Eko Waloya;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibeli tersebut rencananya untuk dikonsumsi atau digunakan sendiri dengan cara:

1. Pertama-tama menyiapkan alat berupa, botol plastik bekas wadah minuman, sedotan plastik 2 (dua) buah, korek api gas yang sudah Terdakwa kecilkan nyala apinya, pipet kaca, atau peralatan tersebut sudah siap tinggal merangkai selanjutnya Terdakwa rangkai menjadi seperangkat alat hisap Narkotika jenis Sabu;

2. Terdakwa menggunakan sabu caranya sedotan plastik yang ujungnya dipasang pipet kaca, dan langsung dibakar ujung pipet kacanya setelah sabu dimasukkan ke pipet kaca, kemudian ujung sedotan yang lain Terdakwa hisap asapnya memakai mulut seperti orang merokok, dengan alat berupa botol kecil terisi air hampir penuh, kemudian dipasang 2 (dua) sedotan plastik warna putih sebagai saluran uap sabu berikut pipa kaca yang tercelup air, dan saluran hisap yang tidak tercelup air;

3. Sabu diambil dari bungkusnya berupa bungkus plastik klip kecil, lalu dikeluarkan, lalu sabu ditaruh di dalam pipa kaca dan dibakar menggunakan korek api gas yang sudah Terdakwa modifikasi dengan nyala apinya menjadi kecil untuk membakar pipa kaca;

4. Lalu dibakar pada bagian bawah pipa kaca yang telah dimasukan sabu, Terdakwa menghisap memasukan asap sabu dan meniupkan asapnya kembali keluar;

5. Dilakukan terus menerus seperti itu hingga barang berupa Narkotika berupa Sabu dalam pipa kaca habis dibakar;

- Bahwa terhadap Terdakwa, telah dilakukan tes urine pada hari Minggu, tanggal 1 September 2024 sekira pukul 05.15 WIB dengan hasil positif mengandung zat MET (Methamphetamine);

- Bahwa Terdakwa dalam menguasai serbuk kristal warna putih dan diduga adalah Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki izin maupun persetujuan dari pejabat yang berwenang dan juga tidak dalam rangka ilmu pengetahuan dan pengobatan;

Hal. 14 dari 41 hal. Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. SURYO SUBAGIYO BIN (Alm) RUSDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan penangkapan terhadap Terdakwa atas dugaan Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa selain Terdakwa, juga diamankan Saksi Eko Waloya Bin (Alm) Sabar, Saksi Ikhsan Wijayanto Bin (Alm) Partono, dan Saksi sendiri atas dugaan Tindak Pidana Narkotika, dan keempatnya diperiksa dalam berkas perkara terpisah;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Eko Waloya Bin (Alm) Sabar, dan Saksi Ikhsan Wijayanto Bin (Alm) Partono terjadi pada hari Minggu, tanggal 1 September 2024, sekira pukul 00.30 WIB, bertempat di Jalan Purwodadi - Semarang tepatnya di sebuah rumah yang berada di sekitar area Wisata Tengah Sawah Ikut Dusun Dukoh, Desa Gubug, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Eko Waloya Bin (Alm) Sabar, dan Saksi Ikhsan Wijayanto Bin (Alm) Partono, pada hari Minggu tanggal 1 September 2024, sekira pukul 00.45, Saksi juga diamankan di rumah Saksi yaitu di area Wisata Tengah Sawah, Dusun Dukoh, Desa Gubug, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, dimana datang beberapa orang Petugas Kepolisian bersama 3 (tiga) orang yang telah ditangkap tersebut, yang mana mereka mengatakan Narkotika tersebut berasal dari Saksi, kemudian Petugas Kepolisian langsung menggeledah rumah Saksi dan ditemukan 24 (dua puluh empat) bungkus plastik klip kecil, seperangkat alat hisap Sabu (Bong), timbangan, dan plastik klip;
- Bahwa Saksi memperoleh Narkotika tersebut adalah dari membeli pada waktu yang tidak diingat seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau sekitar 10 (sepuluh) gram melalui teman yang dikenalkan oleh Saksi Eko Waloya, untuk keterangan Saksi pada BAP yang menyebutkan Saksi dapat dari kenalan Saksi dibantah bahwa keterangan tersebut tidak benar;

Hal. 15 dari 41 hal. Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis Sabu dikirim kepada Saksi lewat bus malam, yang pembayarannya Saksi serahkan kepada kurir paket setelah barang atau paket berisi Narkotika jenis Sabu tersebut Saksi terima;
- Bahwa Saksi membagi Narkotika tersebut menjadi paket kecil-kecil dengan cara mengambil sedikit demi sedikit kemudian ditimbang menggunakan timbangan warna hitam dan timbangan warna silver dengan takaran kurang dari 0,1 (nol koma satu) gram dan dimasukkan ke setiap plastik untuk stok pemakaian selama 1 (satu) bulan yang digunakan sendiri oleh Saksi setiap pagi hari sebelum beraktifitas, yang kemudian saat penangkapan terhadap Saksi tersisa kurang lebih sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram atau 24 (dua puluh empat) paket klip kecil;
- Bahwa selain 24 (dua puluh empat) paket klip tersebut, pada tanggal 29 Agustus 2024, Saksi Eko Waloya yang bekerja di rumah Saksi membeli 1 (satu) Paket Narkotika jenis Sabu milik Saksi dan membayarnya secara langsung kepada Saksi yaitu sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 31 Agustus 2024, Saksi Eko Waloya membeli kembali 2 (dua) paket yang akan dibayar kemudian hari dimana Saksi tidak mengetahui kalau paket tersebut juga dijual dan diberikan kepada Terdakwa, karena sepengetahuan Saksi biasanya Saksi Eko Waloya saat membeli paket langsung digunakan di rumah Saksi untuk dirinya sendiri;
- Bahwa Saksi pernah direhabilitasi pada tahun 2007 sebagai penyalahguna Narkotika di Jakarta selama kurang lebih 4 (empat) tahun dan telah dihukum penjara di Lembaga Pemasyarakatan Boyolali selama 6 (enam) bulan pada tahun 2016 dan kembali lagi menggunakan Narkotika pada tahun 2021;
- Bahwa Saksi mengenal saksi Didit dan saksi Andre sebagai anggota kepolisian karena anggota kepolisian juga banyak yang menggunakan Narkotika di tempat kediaman Saksi, kemudian Saksi juga menerangkan tidak mengenal Saksi Ainun yang pada BAP disebutkan sebagai warga sekitar rumah dari Saksi yang turut menyaksikan saat terjadi penangkapan;
- Bahwa Terdakwa maupun Saksi dalam menguasai dan menggunakan serbuk kristal warna putih dan diduga adalah Narkotika

Hal. 16 dari 41 hal. Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Golongan I jenis Sabu tersebut tidak memiliki izin maupun persetujuan dari pejabat yang berwenang dan juga tidak dalam rangka ilmu pengetahuan dan pengobatan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

4. EKO WALOYA BIN (Alm) SABAR dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan penangkapan terhadap Terdakwa atas dugaan Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa selain Terdakwa, juga diamankan Saksi sendiri, Saksi Ikhsan Wijayanto Bin (Alm) Partono, dan Saksi Suryo Subagiyo Bin (Alm) Rusdi atas dugaan Tindak Pidana Narkotika, dan keempatnya diperiksa dalam berkas perkara terpisah;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi, dan Saksi Ikhsan Wijayanto Bin (Alm) Partono terjadi pada hari Minggu, tanggal 1 September 2024, sekira pukul 00.30 WIB, bertempat di Jalan Purwodadi - Semarang tepatnya di sebuah rumah yang berada di sekitar area Wisata Tengah Sawah Ikut Dusun Dukoh, Desa Gubug, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang termasuk Saksi tersebut, pada hari Minggu tanggal 1 September 2024, sekira pukul 00.45, Saksi Suryo juga diamankan di rumah Saksi Suryo yaitu di area Wisata Tengah Sawah, Dusun Dukoh, Desa Gubug, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, dimana datang beberapa orang Petugas Kepolisian bersama 3 (tiga) orang yang telah ditangkap tersebut termasuk Saksi, yang mana Saksi mengatakan Narkotika tersebut berasal dari Saksi Suryo, kemudian Petugas Kepolisian langsung menggeledah rumah Saksi Suryo dan ditemukan 24 (dua puluh empat) bungkus plastik klip kecil, seperangkat alat hisap Sabu (Bong), timbangan, dan plastik klip;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Suryo sejak Tahun 2002 dan Saksi juga membantu bekerja di rumah Saksi Suryo;
- Bahwa Saksi memperoleh Narkotika jenis Sabu adalah bermula pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira Pukul 19.00 WIB

Hal. 17 dari 41 hal. Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di rumah Saksi Suryo, Saksi membeli 1 (satu) buah paket Narkotika jenis Sabu untuk digunakan sendiri dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang uangnya Saksi serahkan langsung kepada Saksi Suryo;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira Pukul 17.00 WIB, Saksi kembali menemui Saksi Suryo untuk meminta 2 (dua) buah paket Narkotika jenis Sabu dari Saksi Suryo dan paket tersebut Saksi bawa terlebih dahulu dengan alasan jika nanti ada teman yang akan membeli paket tersebut, yang akhirnya Saksi Suryo berikan paket tersebut kepada Saksi;

- Bahwa pada hari yang sama Sabtu tanggal 31 Agustus 2024, Saksi dihubungi melalui *handphone* oleh Terdakwa sekira Pukul 22.40 WIB dan Saksi Ikhsan sekira Pukul 23.00 WIB untuk memesan Narkotika jenis Sabu yang kemudian Saksi jelaskan bahwa hanya ada paket hemat seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang biasanya paket diambil di rumah Saksi yaitu di area Wisata Tengah Sawah, Dusun Dukoh, Desa Gubug, Kabupaten Grobogan, untuk Terdakwa langsung mentransfer uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke akun judi online milik Saksi dimana sisa uang dari pembelian Narkotika tersebut sesuai kesepakatan Saksi dan Terdakwa akan digunakan sebagai modal bermain judi online bersama-sama, selanjutnya paket pesanan Terdakwa langsung Saksi berikan kepada Terdakwa;

- Bahwa hari Minggu, tanggal 1 September 2024, sekira Pukul 00.30 WIB di tempat tinggal Saksi yaitu di area Wisata Tengah Sawah, Dusun Dukoh, Desa Gubug, Kabupaten Grobogan, saat Saksi sedang bertemu dengan Terdakwa dan Saksi Ikhsan muncul 4 (empat) orang laki-laki yaitu dari petugas kepolisian yang datang dan langsung melakukan penangkapan, dari Saksi ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu yang salah satu paket adalah milik Saksi sendiri dan paket lainnya akan Saksi berikan kepada Saksi Ikhsan yang telah memesan paket tersebut, sedangkan dari Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah paket yang telah dibeli dan diberikan Saksi sebelumnya, kemudian setelah diinterogasi Saksi menjelaskan paket tersebut diperoleh dari Saksi Suryo yang tinggal sekitar 20 (dua puluh) meter dari rumah Saksi;

Hal. 18 dari 41 hal. Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama Terdakwa dan Saksi Ikhsan ikut diajak mencari Saksi Suryo di rumahnya dan berlanjut ditangkapnya Saksi Suryo dan ditemukan 24 (dua puluh empat) paket sabu berikut seperangkat alat hisapnya, kemudian Saksi bersama Terdakwa, saksi Ikhsan, dan Saksi Suryo berikut Narkotika dan alat hisap dibawa ke Polres Grobogan untuk diperiksa;
- Bahwa Saksi sebelumnya dalam waktu yang tidak diingat bersama Terdakwa dan Saksi Ikhsan juga pernah menggunakan maupun membeli Narkotika, dengan mengambil paket melalui Saksi Suryo;
- Bahwa berdasarkan pengalaman Saksi menggunakan atau memakai Narkotika jenis Sabu, cara Saksi memakainya adalah sebagai berikut:
 1. Pertama-tama menyiapkan alat berupa, botol plastik bekas wadah minuman, sedotan plastik 2 (dua) buah, korek api gas yang sudah Saksi kecilkan nyala apinya, pipet kaca, atau peralatan tersebut sudah siap tinggal merangkai selanjutnya Saksi rangkai menjadi seperangkat alat hisap Narkotika jenis Sabu;
 2. Alat penghisap sabu tersebut diatas Saksi simpan setelah selesai pakai, Saksi menggunakan sabu caranya sedotan plastik yang ujungnya Saksi pasang pipet kaca, dan langsung Saksi bakar ujung pipet kacanya setelah sabu dimasukkan ke pipet kaca, kemudian ujung sedotan yang lain Saksi hisap asapnya memakai mulut seperti orang merokok, dengan alat berupa botol kecil terisi air hampir penuh, kemudian Saksi pasang 2 (dua) sedotan plastik warna putih sebagai saluran uap sabu berikut pipa kaca yang tercelup air, dan saluran hisap yang tidak tercelup air;
 3. Sabu diambil dari bungkusnya berupa bungkus plastik klip kecil, lalu dikeluarkan, lalu sabu ditaruh di dalam pipa kaca dan dibakar menggunakan korek api gas yang sudah Saksi modifikasi dengan nyala apinya menjadi kecil untuk membakar pipa kaca;
 4. Lalu dibakar pada bagian bawah pipa kaca yang telah dimasukkan sabu, Saksi menghisap memasukkan asap sabu dan meniupkan asapnya kembali keluar;
 5. Dilakukan terus menerus seperti itu hingga barang berupa Narkotika jenis Sabu dalam pipa kaca habis dibakar;

Hal. 19 dari 41 hal. Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa maupun Saksi dalam menguasai dan menggunakan serbuk kristal warna putih dan diduga adalah Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki izin maupun persetujuan dari pejabat yang berwenang dan juga tidak dalam rangka ilmu pengetahuan dan pengobatan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

5. IKHSAN WIJAYANTO BIN (ALM) PARTONO dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan penangkapan terhadap Terdakwa atas dugaan Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa selain Terdakwa, juga diamankan Saksi Eko Waloya Bin (Alm) Sabar, Saksi sendiri, dan Saksi Suryo Subagiyo Bin (Alm) Rusdi atas dugaan Tindak Pidana Narkotika, dan keempatnya diperiksa dalam berkas perkara terpisah;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Eko Waloya, dan Saksi terjadi pada hari Minggu, tanggal 1 September 2024, sekira pukul 00.30 WIB, bertempat di Jalan Purwodadi - Semarang tepatnya di sebuah rumah yang berada di sekitar area Wisata Tengah Sawah Ikut Dusun Dukoh, Desa Gubug, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang termasuk Saksi tersebut, pada hari Minggu tanggal 1 September 2024, sekira pukul 00.45, Saksi Suryo juga diamankan di rumah Saksi Suryo yaitu di area Wisata Tengah Sawah, Dusun Dukoh, Desa Gubug, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, dimana datang beberapa orang Petugas Kepolisian bersama 3 (tiga) orang yang telah ditangkap tersebut termasuk Saksi, yang mana Saksi mengatakan Narkotika tersebut berasal dari Saksi Suryo, kemudian Petugas Kepolisian langsung menggeledah rumah Saksi Suryo dan ditemukan 24 (dua puluh empat) bungkus plastik klip kecil, seperangkat alat hisap Sabu (Bong), timbangan, dan plastik klip;
- Bahwa Saksi turut ditangkap bermula pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira Pukul 21.25 WIB, Saksi menghubungi Saksi Eko Waloya melalui *handphone* untuk memesan Narkotika jenis Sabu yang

Hal. 20 dari 41 hal. Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Pwd



kemudian Saksi Eko Waloya menjelaskan hanya ada paket hemat seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang dapat diambil di rumah Saksi Eko Waloya di area Wisata Tengah Sawah, Dusun Dukoh, Desa Gubug, Kabupaten Grobogan;

- Bahwa hari Minggu, tanggal 1 September 2024, sekira Pukul 00.30 WIB di tempat tinggal Saksi Eko Waloya yaitu di area Wisata Tengah Sawah, Dusun Dukoh, Desa Gubug, Kabupaten Grobogan, saat Saksi sedang bersama dengan Saksi Eko Waloya dan Terdakwa sebelum sempat menerima paket yang telah dipesan, muncul 4 (empat) orang laki-laki yaitu petugas kepolisian yang datang dan langsung melakukan penangkapan, dari Saksi Eko Waloya ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu yang salah satunya adalah paket pesanan Saksi, sedangkan dari Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah paket yang telah dibeli dari Saksi Eko Waloya, kemudian setelah diinterogasi, Terdakwa menjelaskan paket tersebut diperoleh dari Saksi Eko Waloya yang kemudian Saksi Eko Waloya menjelaskan mendapat paket tersebut dari Saksi Suryo yang tinggal sekitar 20 (dua puluh) meter dari rumah Saksi Eko Waloya;

- Bahwa Saksi bersama Saksi Eko Waloya dan Terdakwa ikut mencari Saksi Suryo di rumahnya dan berlanjut turut diamankannya Saksi Suryo dan ditemukan 24 (dua puluh empat) paket sabu berikut alat hisapnya, kemudian Saksi bersama Saksi Eko Waloya, Terdakwa, Saksi Suryo, berikut Narkotika dan alat hisap dibawa ke Polres Grobogan untuk diperiksa;

- Bahwa Saksi sebelumnya dalam waktu yang tidak dapat diingat, sudah pernah membeli juga paket Narkotika untuk digunakan sendiri seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) melalui Saksi Eko Waloya yang paketnya juga diperoleh dari Saksi Suryo;

- Bahwa berdasarkan pengalaman Saksi menggunakan atau memakai Narkotika jenis sabu, cara Saksi memakainya adalah sebagai berikut:

1. Pertama-tama menyiapkan alat berupa, botol plastik bekas wadah minuman, sedotan plastik 2 (dua) buah, korek api gas yang sudah Saksi kecilkan nyala apinya, pipet kaca, atau peralatan tersebut sudah siap tinggal merangkai selanjutnya Saksi rangkai menjadi seperangkat alat hisap Narkotika jenis Sabu;

Hal. 21 dari 41 hal. Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Pwd



2. Alat penghisap sabu tersebut diatas Saksi simpan setelah selesai pakai, Saksi menggunakan sabu caranya sedotan plastik yang ujungnya Saksi pasang pipet kaca, dan langsung Saksi bakar ujung pipet kacanya setelah sabu dimasukkan ke pipet kaca, kemudian ujung sedotan yang lain Saksi hisap asapnya memakai mulut seperti orang merokok, dengan alat berupa botol kecil terisi air hampir penuh, kemudian Saksi pasang 2 (dua) sedotan plastik warna putih sebagai saluran uap sabu berikut pipa kaca yang tercelup air, dan saluran hisap yang tidak tercelup air;

3. Sabu diambil dari bungkusnya berupa bungkus plastik klip kecil, lalu dikeluarkan, lalu sabu ditaruh di dalam pipa kaca dan dibakar menggunakan korek api gas yang sudah Saksi modifikasi dengan nyala apinya menjadi kecil untuk membakar pipa kaca;

4. Lalu dibakar pada bagian bawah pipa kaca yang telah dimasukkan sabu, Saksi menghisap memasukkan asap sabu dan meniupkan asapnya kembali keluar;

5. Dilakukan terus menerus seperti itu hingga barang berupa Narkotika jenis Sabu dalam pipa kaca habis dibakar;

- Bahwa Terdakwa maupun Saksi dalam menguasai atau menggunakan serbuk kristal warna putih dan diduga adalah Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut tidak memiliki izin maupun persetujuan dari pejabat yang berwenang dan juga tidak dalam rangka ilmu pengetahuan dan pengobatan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2535 / NNF / 2024 tanggal 04 September 2024;

2. Berita Acara Pemeriksaan Narkotika melalui Test Urine tanggal 01 September 2024 atas terdakwa Muhammad Rois Bin Bambang Setio Hadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti memberikan keterangan di persidangan sehubungan penangkapan terhadap Terdakwa atas dugaan Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa selain Terdakwa, juga diamankan Saksi Eko Waloya Bin (Alm) Sabar, Saksi Ikhsan Wijayanto Bin (Alm) Partono, dan Saksi Suryo Subagiyo Bin (Alm) Rusdi atas dugaan Tindak Pidana Narkotika, dan keempatnya diperiksa dalam berkas perkara terpisah;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Eko Waloya, dan Saksi Ikhsan Wijayanto terjadi pada hari Minggu, tanggal 1 September 2024, sekira pukul 00.30 WIB, bertempat di Jalan Purwodadi - Semarang tepatnya di sebuah rumah yang berada di sekitar area Wisata Tengah Sawah Ikut Dusun Dukoh, Desa Gubug, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang termasuk Terdakwa tersebut, pada hari Minggu tanggal 1 September 2024, sekira pukul 00.45, Saksi Suryo juga diamankan di rumah Saksi Suryo yaitu di area Wisata Tengah Sawah, Dusun Dukoh, Desa Gubug, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, dimana datang beberapa orang Petugas Kepolisian bersama 3 (tiga) orang yang telah ditangkap tersebut termasuk Terdakwa, yang mana Terdakwa mengatakan Narkotika tersebut berasal dari Saksi Suryo, kemudian Petugas Kepolisian langsung menggeledah rumah Saksi Suryo dan ditemukan 24 (dua puluh empat) bungkus plastik klip kecil, seperangkat alat hisap Sabu (Bong), timbangan, dan plastik klip
- Bahwa Terdakwa ditangkap bermula pada hari Sabtu, tanggal 31 Agustus 2024, sekira Pukul 22.40 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Eko Waloya melalui *handphone* untuk memesan Narkotika jenis Sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), yang kemudian Saksi Eko Waloya menjelaskan saat itu hanya terdapat paket hemat seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang dapat diambil di rumah Saksi Eko Waloya di area Wisata Tengah Sawah, Dusun Dukoh, Desa Gubug, Kabupaten Grobogan, kemudian Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke akun judi online milik Saksi Eko Waloya dimana sisa uang dari pembelian Narkotika tersebut sesuai kesepakatan Terdakwa dan Saksi Eko Waloya akan digunakan sebagai

Hal. 23 dari 41 hal. Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

modal bermain judi online berama-sama, selanjutnya paket pesanan Terdakwa langsung diberikan oleh Saksi Eko Waloya kepada Terdakwa;

- Bahwa hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekira Pukul 00.30 WIB di tempat tinggal Saksi Eko Waloya yaitu di area Wisata Tengah Sawah, Dusun Dukoh, Desa Gubug, Kabupaten Grobogan, saat Terdakwa sedang bersama dengan Saksi Eko Waloya dan Saksi Ikhsan muncul 4 (empat) orang laki-laki yaitu petugas kepolisian yang datang dan langsung melakukan penangkapan, dari Saksi Eko Waloya ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu sedangkan dari Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah paket yang telah dibeli dari Saksi Eko Waloya, kemudian setelah diinterogasi Terdakwa menjelaskan paket tersebut diperoleh dari Saksi Eko Waloya, yang kemudian diterangkan oleh Saksi Eko Waloya bahwa paket tersebut diperoleh dari Saksi Suryo yang tinggal sekitar 20 (dua puluh) meter dari rumah Saksi Eko Waloya;

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Eko Waloya dan Saksi Ikhsan kemudian ikut mencari Saksi Suryo di rumahnya dan berlanjut juga diamankannya Saksi Suryo, serta dari Saksi Suryo ditemukan 24 (dua puluh empat) paket Sabu berikut alat hisapnya, kemudian Terdakwa, bersama Saksi Eko Waloya, Saksi Ikhsan, Saksi Suryo, berikut Narkotika dan alat hisap dibawa ke Polres Grobogan untuk diperiksa;

- Bahwa 1 (satu) paket klip kecil berisikan serbuk kristal warna putih dan diduga adalah Narkotika Golongan I jenis Sabu yang disita dari Terdakwa belum sempat digunakan oleh Terdakwa, dan 2 (dua) paket klip kecil berisikan serbuk kristal warna putih dan diduga adalah Narkotika Golongan I jenis Sabu yang disita dari Saksi Eko Waloya juga belum sempat digunakan oleh Saksi Eko Waloya dan Saksi Ikhsan karena terlebih dahulu diamankan oleh Anggota Polres Grobogan;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya dalam waktu yang tidak dapat diingat, sudah pernah membeli paket Narkotika seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) melalui Saksi Eko Waloya yang paketnya diperoleh juga dari Saksi Suryo untuk digunakan sendiri;

- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk memakai atau menggunakan Narkotika jenis Sabu bersama dengan Saksi Ikhsan dan Saksi Eko Waloya adalah 2 (dua) buah alat hisap (Bong) yang terdiri dari : 1 (satu) Buah botol plastik yang tutupnya terpasang, 2 (dua) buah

Hal. 24 dari 41 hal. Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedotan bengkok warna putih salah satu ujungnya terpasang 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) Buah botol plastik yang berisi air mineral tutupnya terpasang 2 (dua) buah sedotan bengkok warna putih dan hitam yang salah satu ujungnya terpasang 1 (satu) buah pipet kaca, dan 1 (satu) buah korek api gas bermotif batik;

- Bahwa Terdakwa menggunakan atau memakai Narkotika jenis Sabu, cara Terdakwa memakainya adalah sebagai berikut:

- Pertama-tama menyiapkan alat berupa, botol plastik bekas wadah minuman, sedotan plastik 2 (dua) buah, korek api gas yang sudah Terdakwa kecilkan nyala apinya, pipet kaca, atau peralatan tersebut sudah siap tinggal merangkai selanjutnya Terdakwa rangkai menjadi seperangkat alat hisap Narkotika jenis Sabu;

- Alat penghisap Sabu tersebut di atas Terdakwa simpan setelah selesai pakai, Terdakwa menggunakan Sabu caranya sedotan plastik yang ujungnya Terdakwa pasang pipet kaca, dan langsung Terdakwa bakar ujung pipet kacanya setelah Sabu dimasukkan ke pipet kaca, kemudian ujung sedotan yang lain Terdakwa hisap asapnya memakai mulut seperti orang merokok, dengan alat berupa botol kecil terisi air hampir penuh, kemudian Terdakwa pasang 2 (dua) sedotan plastik warna putih sebagai saluran uap sabu berikut pipa kaca yang tercelup air, dan saluran hisap yang tidak tercelup air;

- Sabu diambil dari bungkusnya berupa bungkus plastik klip kecil, lalu dikeluarkan, lalu Sabu ditaruh di dalam pipa kaca dan dibakar menggunakan korek api gas yang sudah Terdakwa modifikasi dengan nyala apinya menjadi kecil untuk membakar pipa kaca;

- Lalu dibakar pada bagian bawah pipa kaca yang telah dimasukkan Sabu, Terdakwa menghisap memasukkan asap Sabu dan meniupkan asapnya kembali keluar;

- Dilakukan terus menerus seperti itu hingga barang berupa Narkotika jenis Sabu dalam pipa kaca habis dibakar;

- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Suryo sejak Tahun 2017 karena Saksi juga pernah bekerja membantu Saksi Suryo untuk mengirim kayu ke Jakarta;

- Bahwa Terdakwa dalam menguasai serbuk kristal warna putih dan diduga adalah Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut tidak memiliki

Hal. 25 dari 41 hal. Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



izin maupun persetujuan dari pejabat yang berwenang dan juga tidak dalam rangka ilmu pengetahuan dan pengobatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat $\pm$ 0,14656 gram;
2. 1 (satu) buah Handphone merk VIVO 1812 warna hitam dengan nomor sim card 088983313951;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap atau diamankan oleh Anggota Kepolisian Resor Grobogan atas dugaan Tindak Pidana Narkotika;
2. Bahwa selain Terdakwa, juga diamankan Saksi Eko Waloya Bin (Alm) Sabar, Saksi Ikhsan Wijayanto Bin (Alm) Partono, dan Saksi Suryo Subagiyo Bin (Alm) Rusdi atas dugaan Tindak Pidana Narkotika, dan keempatnya diperiksa dalam berkas perkara terpisah;
3. Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Eko Waloya, dan Saksi Ikhsan Wijayanto terjadi pada hari Minggu, tanggal 1 September 2024, sekira pukul 00.30 WIB, bertempat di Jalan Purwodadi - Semarang tepatnya di sebuah rumah yang berada di sekitar area Wisata Tengah Sawah Ikut Dusun Dukoh, Desa Gubug, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan;
4. Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Eko Waloya, dan Saksi Ikhsan Wijayanto, pada hari Minggu tanggal 1 September 2024, sekira pukul 00.45, Saksi Suryo juga diamankan di rumah Saksi Suryo yaitu di area Wisata Tengah Sawah, Dusun Dukoh, Desa Gubug, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, dimana datang beberapa orang Petugas Kepolisian bersama Terdakwa, Saksi Eko Waloya, dan Saksi Ikhsan Wijayanto, yang mana Terdakwa, Saksi Eko Waloya, dan Saksi Ikhsan Wijayanto mengatakan Narkotika tersebut berasal dari Saksi Suryo, kemudian Petugas Kepolisian langsung menggeledah rumah Saksi Suryo dan ditemukan 24 (dua puluh empat)

Hal. 26 dari 41 hal. Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Pwd



bungkus plastik klip kecil, seperangkat alat hisap Sabu (Bong), timbangan, dan plastik klip;

5. Bahwa Terdakwa ditangkap bermula pada hari Sabtu, tanggal 31 Agustus 2024, sekira Pukul 22.40 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Eko Waloya melalui *handphone* untuk memesan Narkotika jenis Sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), yang kemudian Saksi Eko Waloya menjelaskan saat itu hanya terdapat paket hemat seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang dapat diambil di rumah Saksi Eko Waloya di area Wisata Tengah Sawah, Dusun Dukoh, Desa Gubug, Kabupaten Grobogan, kemudian Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke akun judi online milik Saksi Eko Waloya dimana sisa uang dari pembelian Narkotika tersebut sesuai kesepakatan Terdakwa dan Saksi Eko Waloya akan digunakan sebagai modal bermain judi online bersama-sama, selanjutnya paket pesanan Terdakwa langsung diberikan oleh Saksi Eko Waloya kepada Terdakwa;

6. Bahwa hari Minggu, tanggal 1 September 2024, sekira Pukul 00.30 WIB di tempat tinggal Saksi Eko Waloya yaitu di area Wisata Tengah Sawah, Dusun Dukoh, Desa Gubug, Kabupaten Grobogan, saat Terdakwa sedang bersama dengan Saksi Eko Waloya dan Saksi Ikhsan muncul 4 (empat) orang laki-laki yaitu petugas kepolisian yang datang dan langsung melakukan penangkapan, dari Saksi Eko Waloya dan ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu sedangkan dari Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah paket yang telah dibeli dari Saksi Eko Waloya, yang mana paket tersebut diperoleh dari Saksi Suryo yang tinggal sekitar 20 (dua puluh) meter dari rumah Saksi Eko Waloya;

7. Bahwa 3 (tiga) paket klip kecil berisikan serbuk kristal warna putih dan diduga adalah Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut yang telah diterima oleh Saksi Eko Waloya dari Saksi Suryo, 1 (satu) untuk digunakan sendiri, 1 (satu) paket rencananya diserahkan kepada Saksi Ikhsan Wijayanto dan 1 (satu) paket telah diserahkan kepada Terdakwa;

8. Bahwa 1 (satu) paket klip kecil berisikan serbuk kristal warna putih dan diduga adalah Narkotika Golongan I jenis Sabu yang disita dari Terdakwa belum sempat digunakan oleh Terdakwa, dan 2 (dua) paket klip kecil berisikan serbuk kristal warna putih dan diduga adalah Narkotika Golongan I jenis Sabu yang disita dari Saksi Eko Waloya juga

Hal. 27 dari 41 hal. Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Pwd



belum sempat digunakan oleh Saksi Eko Waloya dan Saksi Ikhsan karena terlebih dahulu diamankan oleh Anggota Kepolisian Resor Grobogan;

9. Bahwa selain 3 (tiga) paket klip kecil berisikan serbuk kristal warna putih, juga ditemukan 2 (dua) buah alat hisap (Bong) yang terdiri dari: 1 (satu) buah botol plastik yang tutupnya terpasang, 2 (dua) buah sedotan bengkok warna putih salah satu ujungnya terpasang 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah botol plastik yang berisi air mineral tutupnya terpasang 2 (dua) buah sedotan bengkok warna putih dan hitam yang salah satu ujungnya terpasang 1 (satu) buah pipet kaca;

10. Bahwa Terdakwa menggunakan atau memakai Narkotika jenis Sabu, cara Terdakwa memakainya adalah sebagai berikut:

- Pertama-tama menyiapkan alat berupa, botol plastik bekas wadah minuman, sedotan plastik 2 (dua) buah, korek api gas yang sudah Terdakwa kecilkan nyala apinya, pipet kaca, atau peralatan tersebut sudah siap tinggal merangkai selanjutnya Terdakwa rangkai menjadi seperangkat alat hisap Narkotika jenis Sabu;
- Alat penghisap Sabu tersebut di atas Terdakwa simpan setelah selesai pakai, Terdakwa menggunakan Sabu caranya sedotan plastik yang ujungnya Terdakwa pasang pipet kaca, dan langsung Terdakwa bakar ujung pipet kacanya setelah Sabu dimasukkan ke pipet kaca, kemudian ujung sedotan yang lain Terdakwa hisap asapnya memakai mulut seperti orang merokok, dengan alat berupa botol kecil terisi air hampir penuh, kemudian Terdakwa pasang 2 (dua) sedotan plastik warna putih sebagai saluran uap sabu berikut pipa kaca yang tercelup air, dan saluran hisap yang tidak tercelup air;
- Sabu diambil dari bungkusnya berupa bungkus plastik klip kecil, lalu dikeluarkan, lalu Sabu ditaruh di dalam pipa kaca dan dibakar menggunakan korek api gas yang sudah Terdakwa modifikasi dengan nyala apinya menjadi kecil untuk membakar pipa kaca;
- Lalu dibakar pada bagian bawah pipa kaca yang telah dimasukkan Sabu, Terdakwa menghisap memasukkan asap Sabu dan meniupkan asapnya kembali keluar;
- Dilakukan terus menerus seperti itu hingga barang berupa Narkotika jenis Sabu dalam pipa kaca habis dibakar;

Hal. 28 dari 41 hal. Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Pwd



11. Bahwa 1 (satu) paket klip kecil berisikan serbuk kristal warna putih dan diduga adalah Narkotika Golongan I jenis sabu yang disita dari Terdakwa setelah ditimbang memiliki berat 0,14656 gram;
12. Bahwa terhadap Terdakwa, telah dilakukan tes urine pada hari Minggu, tanggal 1 September 2024 sekira pukul 05.15 WIB dengan hasil positif mengandung zat MET (Methamphetamine);
13. Bahwa Terdakwa dalam menguasai serbuk kristal warna putih dan diduga adalah Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut tidak memiliki izin maupun persetujuan dari pejabat yang berwenang dan juga tidak dalam rangka ilmu pengetahuan dan pengobatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, yang memiliki rumusan sebagai berikut: "Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun" dalam kedudukan dan kapasitas sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan, dan turut serta melakukan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "penyalahguna" adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, dan dalam konteks perkara ini yang dimaksud dengan narkotika adalah Narkotika Golongan I, sehingga apabila pengertian "penyalahguna" tersebut dihubungkan dengan rumusan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut di atas, maka penguraian unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri secara tanpa hak atau melawan hukum;

Hal. 29 dari 41 hal. Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Pwd



3. Melakukan, menyuruh lakukan, dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini ialah setiap orang perorangan atau *Hij* yang berarti setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya. Dengan demikian yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah orang (*Een Eider*) atau manusia (*Naturlijke Persoon*) dan dalam kaitannya dengan tindak pidana ialah sebagai pelaku atau *Dader*.

Mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, *Memorie Van Toelichting (MVT)* menegaskan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, unsur ini dianggap terdapat pada tiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang sebagai unsur diam dalam setiap delik (*stilzwijgen element van elk delict*). Unsur tersebut dibuktikan jika ada keragu-raguan tentang *toerekeningsvaatbaarheid* dari seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana mengenai identitas Terdakwa yang dihubungkan pula dengan keterangan saksi satu dengan yang lainnya yang saling berkaitan dan bersesuaian, Terdakwa yang dalam hal ini mengaku bernama Muhammad Rois Bin Bambang Setio Hadi telah membenarkan keseluruhan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) antara orang yang didakwa sebagaimana di dalam surat dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang dihadirkan ke depan persidangan *aquo*;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa di persidangan menerangkan pula bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan Terdakwa dapat menjawab secara baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan atau tindak pidana maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga

Hal. 30 dari 41 hal. Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Pwd



Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan atau tindak pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi;

Ad.2. Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan pengertian bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang bahwa Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa saat ini terdapat 217 (dua ratus tujuh belas) jenis Narkotika golongan I sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika yang mana salah satu jenis tersebut berupa "Metamfetamina dengan senyawa *(-)-(S)-N, a-dimetilfenetilamina*", dan penggunaan bagi diri sendiri adalah merujuk kepada pemakai Narkotika atau orang yang telah menyalahgunakan Narkotika untuk kepentingannya sendiri agar ia menjadi terpengaruh atas reaksi akibat Narkotika tersebut dan dapat menimbulkan rasa ketergantungan;

Menimbang bahwa yang dimaksud secara tanpa hak dalam unsur ini mengandung pengertian suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya alas hak yang benar yang dimiliki oleh orang yang melakukan perbuatan tersebut dan perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum, dikatakan melawan hukum karena perbuatan itu bertentangan dengan kewajiban hukumnya atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 31 dari 41 hal. Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mempunyai hak untuk memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah mendapatkan izin Menteri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa bersama Saksi Eko Waloya dan Saksi Ikhsan Wijayanto ditangkap atau diamankan oleh anggota Kepolisian Resor Grobogan pada hari Minggu, tanggal 1 September 2024, sekira pukul 00.30 WIB, bertempat di Jalan Purwodadi - Semarang tepatnya di sebuah rumah yang berada di sekitar area Wisata Tengah Sawah Ikut Dusun Dukoh, Desa Gubug, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, atas dugaan Tindak Pidana Narkotika;

Menimbang bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Eko Waloya, dan Saksi Ikhsan Wijayanto, pada hari Minggu tanggal 1 September 2024, sekira pukul 00.45, Saksi Suryo juga diamankan di rumah Saksi Suryo yaitu di area Wisata Tengah Sawah, Dusun Dukoh, Desa Gubug, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, kemudian Petugas Kepolisian langsung menggeledah rumah Saksi Suryo dan ditemukan 24 (dua puluh empat) bungkus plastik klip kecil diduga Sabu, seperangkat alat hisap Sabu (Bong), timbangan, dan plastik klip;

Menimbang bahwa Terdakwa ditangkap bermula pada hari Sabtu, tanggal 31 Agustus 2024, sekira Pukul 22.40 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Eko Waloya melalui *handphone* untuk memesan Narkotika jenis Sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), yang kemudian Saksi Eko Waloya menjelaskan saat itu hanya terdapat paket hemat seharga

Hal. 32 dari 41 hal. Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Pwd



Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang dapat diambil di rumah Saksi Eko Waloya, kemudian Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke akun judi online milik Saksi Eko Waloya dimana sisa uang dari pembelian Narkotika tersebut sesuai kesepakatan Terdakwa dan Saksi Eko Waloya akan digunakan sebagai modal bermain judi online bersama-sama, selanjutnya paket pesanan Terdakwa langsung diberikan oleh Saksi Eko Waloya kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa hari Minggu, tanggal 1 September 2024, sekira Pukul 00.30 WIB di tempat tinggal Saksi Eko Waloya, saat Terdakwa sedang bersama dengan Saksi Eko Waloya dan Saksi Ikhsan muncul 4 (empat) orang laki-laki yaitu petugas kepolisian yang datang dan langsung melakukan penangkapan, dari Saksi Eko Waloya ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu sedangkan dari Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah paket yang telah dibeli dari Saksi Eko Waloya, yang mana paket tersebut diperoleh dari Saksi Suryo yang tinggal sekitar 20 (dua puluh) meter dari rumah Saksi Eko Waloya;

Menimbang bahwa 3 (tiga) paket klip kecil berisikan serbuk kristal warna putih dan diduga adalah Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut yang telah diterima oleh Saksi Eko Waloya dari Saksi Suryo, 1 (satu) untuk digunakan sendiri, 1 (satu) paket rencananya diserahkan kepada Saksi Ikhsan Wijayanto dan 1 (satu) paket telah diserahkan kepada Terdakwa, yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 2535/NNF/2024 tanggal 4 September 2024, BB – 5460/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,14656 gram yang disita dari Terdakwa, positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang bahwa 1 (satu) paket klip kecil Narkotika Golongan I jenis Sabu yang disita dari Terdakwa belum sempat digunakan oleh Terdakwa, dan 2 (dua) paket klip kecil Narkotika Golongan I jenis Sabu yang disita dari Saksi Eko Waloya juga belum sempat digunakan oleh Saksi Eko Waloya dan Saksi Ikhsan karena terlebih dahulu diamankan oleh Anggota Kepolisian Resor Grobogan, namun meski demikian baik Terdakwa, maupun Saksi Eko Waloya dan Saksi Ikhsan beberapa hari sebelumnya berdasarkan fakta persidangan telah

Hal. 33 dari 41 hal. Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Pwd



mengonsumsi Narkotika jenis Sabu yang juga diperoleh Saksi Eko Waloya dari Saksi Suryo, dan hal ini juga dibuktikan dari hasil tes urine pada hari Minggu, tanggal 1 September 2024 sekira pukul 05.15 WIB terhadap Terdakwa dengan hasil positif mengandung zat MET (Methamphetamine), juga ditemukan 2 (dua) buah alat hisap (Bong) yang terdiri dari: 1 (satu) buah botol plastik yang tutupnya terpasang, 2 (dua) buah sedotan bengkok warna putih salah satu ujungnya terpasang 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah botol plastik yang berisi air mineral tutupnya terpasang 2 (dua) buah sedotan bengkok warna putih dan hitam yang salah satu ujungnya terpasang 1 (satu) buah pipet kaca, yang rencananya digunakan oleh Terdakwa, Saksi Eko Waloya dan Saksi Ikhsan untuk mengonsumsi Narkotika jenis Sabu;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam menggunakan atau memakai Narkotika jenis Sabu, cara Terdakwa memakainya adalah sebagai berikut:

- Pertama-tama menyiapkan alat berupa, botol plastik bekas wadah minuman, sedotan plastik 2 (dua) buah, korek api gas yang sudah Terdakwa kecilkan nyala apinya, pipet kaca, atau peralatan tersebut sudah siap tinggal merangkai selanjutnya Terdakwa rangkai menjadi seperangkat alat hisap Narkotika jenis Sabu;
- Alat penghisap Sabu tersebut di atas Terdakwa simpan setelah selesai pakai, Terdakwa menggunakan Sabu caranya sedotan plastik yang ujungnya Terdakwa pasang pipet kaca, dan langsung Terdakwa bakar ujung pipet kacanya setelah Sabu dimasukkan ke pipet kaca, kemudian ujung sedotan yang lain Terdakwa hisap asapnya memakai mulut seperti orang merokok, dengan alat berupa botol kecil terisi air hampir penuh, kemudian Terdakwa pasang 2 (dua) sedotan plastik warna putih sebagai saluran uap sabu berikut pipa kaca yang tercelup air, dan saluran hisap yang tidak tercelup air;
- Sabu diambil dari bungkusnya berupa bungkus plastik klip kecil, lalu dikeluarkan, lalu Sabu ditaruh di dalam pipa kaca dan dibakar menggunakan korek api gas yang sudah Terdakwa modifikasi dengan nyala apinya menjadi kecil untuk membakar pipa kaca;
- Lalu dibakar pada bagian bawah pipa kaca yang telah dimasukkan Sabu, Terdakwa menghisap memasukkan asap Sabu dan meniupkan asapnya kembali keluar;
- Dilakukan terus menerus seperti itu hingga barang berupa Narkotika jenis Sabu dalam pipa kaca habis dibakar;

Hal. 34 dari 41 hal. Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Pwd



Menimbang bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut tidak dalam kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tidak juga untuk reagensia diagnostik, maupun reagensia laboratorium dan tidak pula mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur "**Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum**" sebagaimana dalam unsur kedua, telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3 Melakukan, menyuruh lakukan, dan turut serta melakukan

Menimbang, bahwa penyertaan (*deelneming*) sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ayat ke-1 KUHP meliputi orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan. Orang yang melakukan (*pleger*) ialah seseorang yang telah melakukan/berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Sedangkan orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), setidaknya terdapat dua orang atau lebih yakni yang menyuruh melakukan dan yang disuruh melakukan (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain untuk melakukan peristiwa pidana dan orang yang disuruh (*plegen*) tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Ketiga adalah orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) dalam arti kata bersama-sama melakukan suatu peristiwa pidana;

Menimbang berdasarkan fakta persidangan bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi Eko Waloya dan Saksi Ikhsan ditemukan 3 (tiga) paket plastik klip kecil Narkotika Golongan I jenis Sabu yang mana 1 (satu) paket plastik klip kecil Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut sudah diserahkan oleh Saksi Eko Waloya kepada Terdakwa sedangkan sisa 2 (dua) paket plastik klip kecil Narkotika Golongan I jenis Sabu masih berada di tangan Saksi Eko Waloya yang mana 1 (satu) paket plastik klip kecil Narkotika Golongan I jenis Sabu belum sempat diserahkan kepada Saksi Ikhsan, lalu ditemukan pula 2 (dua) buah alat hisap (*bong*) yang terdiri dari 1 (satu) buah botol plastik yang tutupnya terpasang 2 (dua) buah sedotan bengkok warna putih, salah satu ujungnya terpasang 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah botol plastik berisi air mineral yang tutupnya terpasang 2 (dua) buah sedotan bengkok warna putih dan hitam, dan salah satu ujungnya terpasang 1 (satu)

Hal. 35 dari 41 hal. Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah pipet kaca yang mana alat sebagai media untuk mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut yang mana alat tersebut dapat dihidupkan dengan menggunakan 1 (satu) buah korek api gas bermotif milik Saksi Eko Waloya, sehingga berdasarkan rangkaian perbuatan tersebut, Majelis Hakim memperoleh petunjuk bahwa tampak adanya suatu kerja sama secara sadar antara Terdakwa, Saksi Eko Waloya dan Saksi Ikhsan untuk mewujudkan tindak pidana tersebut, yakni mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis Sabu yang sudah secara jelas dilarang oleh undang-undang, dengan demikian, unsur "**turut serta melakukan**" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang bahwa oleh karena terhadap perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selanjutnya Majelis Hakim berkewajiban untuk memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 undang-undang *a quo* terkait perintah untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial;

Menimbang bahwa untuk membuktikan adanya kewajiban terhadap perbuatan Terdakwa dapat dikenakan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial, Majelis Hakim terlebih dahulu perlu mempertimbangkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkotika ke dalam Panti Rehabilitasi *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahguna dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial *jo.* Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01/PB.MA/III/2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahguna Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi yang mana berdasarkan ketentuan tersebut, kewajiban untuk menempatkan pelaku tindak pidana dalam menjalani rehabilitasi medis dalam hal barang bukti yang ditemukan pada saat tertangkap tangan sebanyak 1 (satu) gram untuk kelompok *metamphetamine* (sabu) dan tes *urine* menunjukkan hasil positif;

Hal. 36 dari 41 hal. Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan 1 (satu) paket plastik kecil berisi Narkotika jenis Sabu yang ada pada Terdakwa sebagaimana sudah diuraikan dalam pertimbangan di atas, kemudian ditemukan 1 (satu) paket plastik kecil berisi Narkotika jenis Sabu telah dilakukan pemeriksaan laboratorium yang mana hasilnya menyimpulkan bahwa terhadap 1 (satu) paket plastik kecil tersebut positif mengandung "Metamfetamina" dengan berat bersih sebesar 0,14656 gram, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 2535/NNF/2024 tanggal 4 September 2024 dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Narkotika melalui *Test Urine* tanggal 01 September 2024 pukul 05.15 WIB yang dibuat dan ditandatangani oleh Ajun Komisaris Polisi Eko Bambang Nurtjahjo, S.H., M.H., selaku Kasat Resnarkoba Polres Grobogan menunjukkan *urine* Terdakwa mengandung zat positif *methamphetamine*;

Menimbang bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010, salah satu syarat untuk dapat seorang penyalahguna dihukum perintah untuk dilakukan tindakan hukum berupa rehabilitasi atas diri Terdakwa, harus ada surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Majelis Hakim dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika untuk diri sendiri dan terakhir Terdakwa menggunakannya pada 4 (empat) hari sebelum dilakukan penangkapan, dan berdasarkan Surat Rekomendasi Assemen Terpadu yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Kendal tanggal 04 September 2024, tim assemen menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah seorang penyalahguna Narkotika jenis Sabu kategori ringan dengan pola penggunaan situasional dan didapatkan indikasi tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap Narkotika, dengan demikian Majelis Hakim memandang bahwa terhadap diri Terdakwa diperintahkan untuk menjalani perawatan dan pengobatan dengan cara rehabilitasi rawat jalan pada lembaga rehabilitasi milik Badan Narkotika Nasional atau pada lembaga rehabilitasi milik mitra Badan Narkotika Nasional yang memenuhi standar rehabilitasi, yakni di PRS Napza Al-Ma'laa Grobogan sesuai rekomendasi dari tim assemen terpadu Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kendal;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap Tuntutan Pidana Penuntut Umum maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan lamanya Terdakwa dipidana sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan

Hal. 37 dari 41 hal. Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai masalah pemidanaan, Majelis Hakim berpendapat penegakan hukum haruslah dilakukan secara tegas serta proposional dan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah dimaksudkan untuk pembalasan dendam atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi merupakan koreksi atas kesalahan yang dilakukan Terdakwa yang bersifat edukatif, preventif dan sekaligus bersifat represif yakni agar hal semacam itu tidak terulang lagi di kemudian hari, namun di sisi lain perlu juga dipertimbangkan kepentingan Terdakwa agar yang bersangkutan setelah kembali ke masyarakat dapat menjalani kehidupannya secara normal sebagai warga masyarakat yang baik dimana diharapkan Terdakwa masih dapat memperbaiki kehidupannya selepas menjalani hukumannya dengan lebih baik tanpa harus mengulangi lagi kesalahan yang sama;

Menimbang bahwa maka lamanya Terdakwa dipidana menurut Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada Terdakwa dalam penjatuhan pidana tersebut selain harus memberikan efek jera bagi Terdakwa sekaligus mencegah terjadinya perbuatan serupa baik oleh Terdakwa maupun anggota masyarakat yang lain (*deterrence*), juga harus menjadi suatu instrumen untuk membina, mendidik, dan memperbaiki perilaku Terdakwa itu sendiri (*reformatif*). Selain itu, penjatuhan pidana melalui putusan ini juga sepatutnya menjadi sebuah instrumen untuk menyampaikan pesan moral kepada masyarakat mengingat bagaimanapun juga hukum tidak akan berarti jika tidak dijiwai oleh moralitas (*quid leges sine moribus*), oleh karena itu Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila dijatuhi hukuman yang setimpal dan pantas dengan rasa keadilan masyarakat sebagaimana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 38 dari 41 hal. Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa

1. 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat $\pm 0,14656$ gram, oleh karena barang bukti dilarang peredarannya, maka sudah selayaknya dimusnahkan;
2. 1 (satu) buah Handphone merk VIVO 1812 warna hitam dengan nomor sim card 088983313951, telah digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana Narkotika, sehingga berdasarkan Pasal 136 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika dan obat-obatan terlarang yang berbahaya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 39 dari 41 hal. Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Pwd



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Rois Bin Bambang Setio Hadi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan Terdakwa menjalani pengobatan dan perawatan dengan cara rehabilitasi medis dan sosial di Institusi Penerima Wajib lapor pada PRS Napza Al-Ma'laa Grobogan selama 3 (tiga) bulan;
6. Menetapkan lamanya masa selama Terdakwa menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat $\pm 0,14656$ gram;**Dimusnahkan;**
 - 1 (satu) buah Handphone merk VIVO 1812 warna hitam dengan nomor sim card 088983313951;**Dirampas untuk negara;**
8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari Kamis, tanggal 2 Januari 2025, oleh Horas El Cairo Purba, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Abraham Amrullah, S.H., M.Hum., dan Rifin Nurhakim S, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Erwino Mathelis Amahoseja, S.H dan Abraham Amrullah, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Warkhamni E. Nurhayati, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi, serta dihadiri oleh Widhiarso

Hal. 40 dari 41 hal. Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dwi Nugroho, S.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

ttd

Erwino Mathelis Amahoseja, S.H.-
ttd

Abraham Amrullah, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Warkhamni E. Nurhayati, S.H.

Hakim Ketua

ttd

Horas El Cairo Purba, S.H., M.H.